

脅迫の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げたが、Aは畏怖しなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
2. 甲は、Aに対し、「お前の親友のBを殺すぞ。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。
3. 傷害事件の被害者であった甲は、加害者であったAを告訴する意思はなかったが、単にAを畏怖させようと考え、Aに対し、「よくも俺に怪我をさせたな。告訴してやる。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
4. 甲は、Aに対し、「あなたの家を見付けました。これから殺しに行きます。」旨記載した電子メールを送信したが、同メールは迷惑メールに振り分けられ、Aは同メールの存在に気付かなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
5. 甲は、Aに告訴を思いとどませようと考え、Aに対し、「警察に届け出たら無事でいられると思うなよ。告訴するなよ。」と告げたが、Aは、警察官に告訴をした。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立し、Aに対する強要未遂罪は成立しない。

No235

脅迫罪

正答率

予備R6-3

正解

4

45%

1 誤っている

大判明43.11.15は、222条に規定する脅迫罪は、同条に列記する法益に対して危害が至るべきことを通告することによって成立し、必ずしも被通告者において畏怖の念を起したことを要しないとしている。したがって、甲が、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げれば、これによってAが畏怖しなくても、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。

2 誤っている

脅迫罪における加害の対象は、被告知者の「生命、身体、自由、名誉又は財産」(222条1項)、被告知者の「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産」(同条2項)である。Aの親友のBは、Aの親族ではないから、甲が、Aに対し、「Bを殺すぞ。」と言ひ、Bの生命に害を加える旨を告知しても、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。

3 誤っている

大判大3.12.1は、真に告訴をする意思がないにもかかわらず、相手方を畏怖させる目的で、告訴をする旨の通告をすることは、脅迫罪を構成するとしている。したがって、甲が、Aを告訴する意思がなく、単にAを畏怖させようと考え、Aに対し、「告訴してやる。」と告げた場合には、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。

4 正しい

脅迫罪における害悪の告知は、相手方に到達して認識されたことが必要である(大判明43.11.15参照)。したがって、甲が、Aに対し、「これから殺しに行きます。」旨記載した電子メールを送信したとしても、Aが同メールの存在に気付かなかった場合には、害悪の告知に当たらず、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。

5 誤っている

大判昭7.3.17は、危害を加える旨の通告が被通告者に義務のないことを行わせるために行われたときは脅迫罪ではなく強要罪に当たり、被通告者にこれを行わせるに至らなかったときは強要未遂罪を構成するとしている。したがって、甲がAに告訴を思いとどませようと考え、Aに対し、「警察に届け出たら無事でいられると思うなよ。告訴するなよ。」と告げた場合には、甲にはAに対する脅迫罪ではなく強要罪の成否が問題となり、それにもかかわらず、Aが警察官に告訴をし、Aに告訴を思いとどませることができなかった場合には、甲にはAに対する強要未遂罪が成立する。